

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1740/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
นายสมนึกหรือสมส่วนหรือส่วน
คุ้มครองหรือทองเต็ม

โจทก์

จำเลย

นายสมนึกหรือสมส่วนหรือส่วน
คุ้มครองหรือทองเต็ม จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษากับคดีหมายเลขแดงที่ 3201/2529 และ 3203/2529 โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2 และเรียกจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 3201/2529 และ 3203/2529 ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก, 83 จำคุกคนละ 2 ปี

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนประกัน อันดับ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้น โดยตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน 80,000
บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน 80,000
บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>